

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 352/2532	อัยการ แขวง พระนครใต้	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท ยิบอิน ซอย จำกัด	โจทก์
	นาย บุญ ชู มี ศรี	จำเลย

ป.อ. มาตรา 341

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

โจทก์ร่วมเป็นฝ่ายจัดทำบันทึกเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกงแล้วเรียกจำเลยมาลงชื่อ มีใจความว่า จำเลยซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายกฎหมายของโจทก์ร่วมได้เบิกเงินค่าฤชาธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีไปจากโจทก์ร่วมเป็นเงิน 15,585 บาท โดยนำหีดังกล่าวมารวมกับหนี้รายอื่นและจำเลยยอมให้นำเงินสะสมของจำเลยที่อยู่กับโจทก์ร่วมมาหัก แล้วจำเลยยอมชดเชยหนี้ส่วนที่เหลือให้โจทก์ร่วมภายในกำหนด 60 วัน เช่นนี้ ฟังได้ว่าโจทก์ร่วมกับจำเลยได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันอันมีผลทำให้สิทธิที่จะนำคดีอาญามาฟ้องต้องระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 352, 91 จำเลยให้การปฏิเสธ บริษัทยิบอินซอย จำกัด ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์และโจทก์ร่วม

อุทธรณ์โดยอธิบดีกรมอัยการและผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษา
รับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกาโดยมี
อธิบดีกรมอัยการรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คงมีปัญหาคู่ในชั้นฎีกาเฉพาะความผิดฐานฉ้อโกง ซึ่งต้อง
วินิจฉัยก่อนว่า เอกสารหมาย จ.11 เป็นการยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย
อันจะมีผลทำให้สิทธิขาดคดีอาญามาฟ้องของโจทก์และโจทก์ร่วมระงับไปหรือไม่
พิเคราะห์แล้ว ในช่องหมายเหตุตอนท้ายของเอกสารหมาย จ.11 และ ล.1 มีใจความ
ว่า หากต่อไปโจทก์ร่วมตรวจพบว่า จำเลยมีหนี้สินส่วนอื่นต่อโจทก์ร่วมอยู่อีก นอก
เหนือจากบันทึกนี้แล้ว จำเลยก็ยินยอมที่จะชดเชยให้โจทก์ร่วมจนครบถ้วนภายใน 60
วันเห็นว่า จำเลยมีอาชีพเป็นทนายความ หากจำเลยทำเอกสารหมาย จ.11 มายื่นต่อ
โจทก์จริง คงจะไม่ระบุข้อความดังกล่าวอันเป็นการผูกมัดตนเองไว้ต่อโจทก์เป็นแน่
นอกจากนี้ขณะที่ทำเอกสารหมาย จ.11 ก็ปรากฏว่ายังอยู่ในระหว่างลาพักของจำเลย
ตามเอกสารหมาย ล.6 แผ่นที่2 นายอำนัคมพยานโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่าย
บุคคลของโจทก์ร่วมก็เบิกความรับว่าโจทก์ร่วมได้เรียกจำเลยไปในวันที่ 13 ตุลาคม
2526 จริง พยานหลักฐานดังกล่าวจึงเชื่อมกับข้อนำสืบของจำเลยที่ว่าโจทก์ร่วมได้
เรียกจำเลยไปให้ลงชื่อในเอกสารหมาย ล.1 หรือ จ.11 ยิ่งกว่านั้นที่จำเลยนำสืบต่อไป
ว่า เมื่อจำเลยอ่านข้อความในเอกสารหมาย ล.1 แล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องจึงได้บันทึก
ข้อความต่อท้ายปรากฏตามเอกสารหมาย ล.4 นั้น นายอำนัคมพยานโจทก์ร่วมก็เบิก
ความยอมรับว่าได้ลงชื่อรับรองสำเนาในเอกสารหมาย ล.4 จริง แต่บ้ายเพียงว่า
เอกสารหมาย ล.4 จะเป็นบันทึกต่อท้ายเอกสารหมาย ล.1 หรือไม่จำไม่ได้ เห็นว่า
เอกสารหมาย ล.4 เป็นบันทึกต่อท้ายข้อตกลง ใจความในบันทึกดังกล่าวก็เป็นเรื่อง
โต้แย้งข้อความบางตอนในเอกสารหมาย จ.11 หรือ ล.1 โดยมีนายอำนัคมพยาน
โจทก์ร่วมเป็นผู้รับรองสำเนาจึงเชื่อได้ว่าเอกสารหมาย ล.4 เป็นบันทึกของจำเลยต่อ
ท้ายเอกสารหมาย จ.11 หรือ ล.1 ซึ่งหากจำเลยเป็นผู้ทำบันทึกเอกสารหมาย จ.11

หรือ ล.1 มาเสนอต่อโจทก์ร่วมเองแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จำเลยจะต้องบันทึกโต้แย้งข้อความบางตอนในเอกสารหมาย จ.11 หรือ ล.1 อีก จากเหตุผลดังกล่าวมาทั้งหมดข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ร่วมเป็นฝ่ายจัดทำบันทึกตามเอกสารหมาย จ.11 ขึ้น แล้วเรียกจำเลยมาลงชื่อในบันทึกนั้นดังที่จำเลยนำสืบ เมื่อบันทึกดังกล่าวมีใจความเฉพาะความผิดฐานฉ้อโกงว่า จำเลยได้เบิกเงินค่าฤชาธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีไปจากโจทก์ร่วมเป็นเงิน 15,585 บาท โดยนำหิ้งดังกล่าวมารวมกับหนี้รายอื่น และจำเลยยอมให้นำเงินสะสมของจำเลยที่อยู่กับโจทก์ร่วมมาหักแล้ว จำเลยยอมชดใช้หนี้ส่วนที่เหลือให้โจทก์ร่วมภายในกำหนด 60 วันเช่นนี้ กรณีจึงฟังได้ว่า โจทก์ร่วมกับจำเลยได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันอันมีผลทำให้สิทธิที่จะนำคดีอาญามาฟ้องต้องระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) การกระทำของจำเลยจะเป็นความผิดฐานฉ้อโกงหรือไม่จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย เพราะแม้จะฟังว่าเป็นความผิด คดีก็เป็นอันระงับไปแล้ว ส่วนที่โจทก์ฎีกาขอให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 15,585 บาท แก่โจทก์ร่วมนั้น เห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในชั้นอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้อง โจทก์ในความผิดฐานฉ้อโกงด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ